



Nr. 293 Kabinettsitzung vom 15. September 1927, [11 Uhr ¹]

R 43 I/1424, Bl. 80–82

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Brauns, Geßler, Schätzel, Schiele; PrFMin. Höpker-Aschoff; RSparkom. Saemisch; StS Meissner, Zweigert, Geib, Joël, Hoffmann; GenLt. Ritter v. Haack, Oberstlt. Bitthorn, Major Karmann; MinDir. v. Hagenow, Köpke, v. Kameke, Lothholz, Stapenhorst, Rettig; MinDirig. Ziegelasch, Gärtner, Daniels, Reuter, Kerschensteiner; Votr. LegR Schubert, Scharfenberg; MinR Rau, Sölch, v. Stein, Kütke, Wöllke, Frhr. v. Massenbach, Sbrzesny, König; ORegR Eichler, Mitze, Roeder, Olscher; FinR Frosch; RegR Wagner, Pukaß; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Besoldungsgesetzes und einer Besoldungsordnung.
2. Entwurf eines 5. Gesetzes zur Abänderung des Reichsversorgungsgesetzes und anderer Versorgungsgesetze.

1. Entwurf eines Besoldungsgesetzes und einer Besoldungsordnung ².

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß die Verhandlungen durchaus vertraulich zu behandeln sind und daß gleichwohl in der Tagespresse Angaben gemacht worden seien, die genauere Kenntnis voraussetzten.

Es wurde beschlossen, die Amtsräte nach Gruppe 2 c, die Amtsmänner nach Gruppe 3 b zu bringen. Der Reichsminister der Finanzen erklärte, daß die Punkte, die der Entscheidung der aus dem Reichsparkommissar und den zuständigen Ressorts zusammengesetzten Kommission überwiesen worden seien, erledigt seien.

Reichswehr ³:

Der Reichswehrminister begründete die Sonderstellung der Soldaten der Wehrmacht ⁴ insbesondere damit, daß sie nicht lebenslänglich angestellt seien. Die Schwierigkeiten, die dadurch entstanden seien, daß Preußen die Schutzpolizei besser stellen will, als für die Reichswehr vorgesehen ⁵,

¹ Die Uhrzeitangabe wurde der hschr. Anwesenheitsliste entnommen.

² Fortsetzung der Beratung vom 10. 9. (Dok. Nr. 291).

³ Der im folgenden erörterte Entwurf einer Besoldungsordnung für die Wehrmacht war in den Akten der Rkei und des RFMin. nicht zu ermitteln.

⁴ Für die Offiziere und Soldaten der Wehrmacht war, abweichend von der bisherigen Regelung, eine besondere Besoldungsordnung (Besoldungsordnung C) vorgesehen. Vgl. die Regierungsvorlage des Besoldungsgesetzes an den RR vom 22.9.27 (RR-Drucks. Nr. 127, Anlage 3) und an den RT vom 14.10.27 (RT-Drucks. Nr. 3656, Anlage 3).

⁵ In einem Schreiben des PrIM (i. V. Abegg) an den PrFM vom 9.9.27 heißt es: Der RFM scheine dem Wunsch des RWeM nach Heraushebung der Reichswehr aus der allgemeinen Besoldungsordnung und nach besserer Besoldung im Vergleich zu den Zivilbeamten entsprechen zu wollen. Er, der PrIM, werde sich keinesfalls mit diesen Wünschen des RWeM einverstanden erklären

sollen durch eine Sonderbesprechung der Finanzminister und zuständigen Ressortminister behoben werden.

Generale:

Der *Preußische Finanzminister* wünschte die Gleichstellung der Generale mit den Oberpräsidenten (22 000 M).

Der *Reichswehrminister* widersprach unter Hinweis auf die überragende Stellung der Gruppenkommandeure.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die Reichsminister dem Vorschlage des Reichswehrministers beitraten.

Generalleutnante:

Gegen die Eingruppierung der Generalleutnante erhob sich im Reichsministerium kein Widerspruch.

Generalmajore:

Der *Preußische Finanzminister* wünschte, daß die Generalmajore etwas ungünstiger gestellt würden als die Regierungspräsidenten. Die Kommandeure der Berliner Schutzpolizei, die wie die Generalmajore besoldet werden sollten, unterständen den Regierungspräsidenten.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß die Regierungspräsidenten für Berlin und Essen herausgehoben seien.

Der *Preußische Finanzminister* stellte daraufhin seine Bedenken zurück.

Obersten:

Der *Reichswehrminister* beantragte die Erhöhung des Grundgehalts von 12 000 auf 12 600 M.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich einverstanden.

Der *Preußische Finanzminister* wandte sich gegen diese Besserstellung; sie müsse auch den Polizeiobersten zugute kommen. Daraus würden Schwierigkeiten mit den Regierungsvizepräsidenten und den Polizeipräsidenten erwachsen.

Nach längerer Aussprache wurde auf Vorschlag des Reichskanzlers *beschlossen*, die Frage in einer Ministerbesprechung zu erledigen. Auch die Frage der Besoldung der Oberstleutnante und Majore soll nochmals geprüft werden. Das gleiche gilt von der Besoldung der Hauptleute⁶.

Nach der Mittagspause wurden die Verhandlungen mit Punkt 2 der Tagesordnung begonnen.

können. „Es handelt sich hier um eine Frage von größter innerpolitischer Bedeutung, da das Verhältnis der besoldungsmäßigen Eingruppierung der im Dienste des Reiches und Staates stehenden Personen nun einmal auch entscheidend für den Rang derselben untereinander infolge des Fehlens einer besonderen Rangordnung geworden ist. Das Ziel der Reichswehr geht offensichtlich dahin, durch die höhere Besoldung der Offiziere den Vorrang des Militärs vor den jeweiligen Leitern der örtlichen und provinziellen Zivilbehörden zu erreichen und damit den ersten Schritt zur Wiederherstellung einer Suprematie, wie sie im alten Staate herrschte, zu tun. Eine Suprematie des Militärs erscheint mir aber mit dem Gedanken des freien Volksstaates völlig unvereinbar. [...] Demgegenüber muß ich auf die Sicherstellung des Vorranges der Staatsverwaltung auch in der Besoldungsordnung entscheidenden Wert legen. Hinzu kommt, daß durch die Eingruppierung der Reichswehroffiziere auch die Eingruppierung der Polizeioffiziere bestimmt wird. Es bedarf keiner weiteren Darlegung, daß die Polizeioffiziere mindestens in denselben Gruppen stehen müssen wie die Offiziere der Reichswehr, die weit weniger an Pflichten, Verantwortung und Gefährdung zu tragen haben. Die Polizeioffiziere wiederum können aus Gründen der Disziplin wie des Beamten- und Behördenaufbaus nicht höher eingruppiert werden als die leitenden, dienstlich über ihnen stehenden Verwaltungsbeamten. [...] Sollte es bei der Heraushebung der Reichswehr verbleiben, so wäre meines Erachtens die unausbleibliche Folge, die das [Preußische] Staatsministerium ziehen müßte: eine Besoldungsordnung zu schaffen, die mindestens unter Gleichstellung der Polizeioffiziere mit den Reichswehroffizieren die ihnen übergeordneten Verwaltungsbeamten, insbesondere die politischen, noch über diese Gruppen hinaushebt.“ (R 43 I/2568, Bl. 294–296).

⁶ Zur Fortsetzung der Beratung über die Besoldungsordnung der Wehrmacht siehe Dok. Nr. 295.

2. Entwurf eines 5. Gesetzes zur Abänderung des Reichsversorgungsgesetzes und anderer Versorgungsgesetze.

Ein *Vertreter des Reichsarbeitsministeriums* erläuterte den Gesetzentwurf ⁷. Er erklärte, daß den Wünschen der Versorgungsberechtigten soweit möglich entsprochen worden sei.

Das *Kabinetts* stimmte der Vorlage zu ⁸.

Darauf wurde in den Verhandlungen zu Punkt 1 der Tagesordnung fortgefahren.

Pensionsfragen ⁹:

Nach eingehender Aussprache, in der der Reichsminister der Finanzen, der Reichsarbeitsminister und der Preußische Finanzminister für den Entwurf, der Stellvertreter des Reichskanzlers und der Reichsminister des Innern für die Einstufung der Pensionäre und Wartegeldempfänger entsprechend der für die aktiven Beamten vorgesehenen Regelung des Entwurfs eingetreten waren, wurde beschlossen, die Frage in einer Ministerbesprechung weiterzubehandeln ¹⁰.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* hatte einen Vermittlungsvorschlag dahin gemacht, daß die Pensionäre und Wartegeldempfänger, die vor dem 1. April 1920 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden seien, durch prozentuale Zuschläge und die später Entlassenen nach dem neuen Entwurf eingestuft würden.

⁷ Der vom RArbM vorgelegte GesEntw. sah eine Verbesserung der Renten der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen vor; die Vorlage stand im Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung der Beamtenbesoldung (R 43 I/698, Bl. 142–156).

⁸ Das Gesetz wurde am 21.12.27 ausgefertigt (RGBl. I, S. 487).

⁹ Eine Kabinettsvorlage hierzu war nicht zu ermitteln. In Bemerkungen MinDir. v. Hagenows vom 8.9.27 zum Entwurf eines Besoldungsgesetzes heißt es: Nach § 24 des Entwurfs sollen die Ruhegehalt- und Wartegeldempfänger, die vor dem 1.10.27 in den Ruhestand oder Wartestand getreten sind, nicht in die neuen Besoldungsgruppen eingestuft werden, sondern zu ihren gegenwärtigen Pensionen und Wartegeldern einen besonderen Zuschlag erhalten. „Dies sehr bedenklich. Die großen Parteien des Reichstags haben nachdrücklichst Gleichstellung mit den Neupensionären, d. h. mit denen, die nach Inkrafttreten des neuen Besoldungsgesetzes in den Ruhestand treten, gefordert. Berechtigt erscheint § 24 für die Pensionäre, die vor dem 1. April 1920 ausgeschieden sind. Alle anderen müssen neu eingruppiert werden.“ (R 43 I/2568, Bl. 282–289). Nach einer Aufzeichnung MinR Feßlers vom 10. 9. werde die im Besoldungsgesetzentw. vorgesehene Regelung (Zuschläge zu den bisherigen Pensionen statt Eingruppierung in die neue Besoldungsordnung) von den Ländern verlangt, „weil sie sonst fürchten, die Mehraufwendungen nicht decken zu können“ (R 43 I/2568, Bl. 298–299).

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 294.

Zitierhinweis

Nr. 293 Kabinettsitzung vom 15. September 1927, [11 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 913–916 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D293>